

1500234-89.2020.8.26.0297

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Falso testemunho ou falsa perícia

Magistrado: Alexandre Yuri Kiataqui

Comarca: Jales

Foro: Foro de Jales

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/04/2022

... quando foi apresentada ocorrência de tráfico de drogas, envolvendo "Fininho". Recordou-se que o usuário confirmou a compra de drogas de "Fininho" em delegacia. A investigação envolvia o traficante "Fininho". Não sabe se Aparecido era investigado também.

Como se nota é evidente que o réu Aparecido fez declaração falsa quando ouvido como testemunha em processo criminal (processo nº ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jales

Foro de Jales

2ª Vara Criminal

Rua 09, 2231, Jales-SP - cep 15700-018

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500234-89.2020.8.26.0297 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500234-89.2020.8.26.0297

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Falso testemunho ou falsa perícia

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2039465/2020 - 1º

Distrito Policial de Jales, 694/2020 - 1º Distrito Policial de Jales

Autor:

Justiça Pública

Réu:

APARECIDO LUCAS JOAQUIM DE OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alexandre Yuri Kiataqui

Vistos.

APARECIDO LUCAS JOAQUIM DE OLIVEIRA (filho de Antônio Carlos de Oliveira e Madalena Joaquina da Luz Santos, nascido em 03/05/1995, natural de Osasco - SP, RG 44.532.937), foi denunciado como incurso no artigo 342, § 1º, do Código Penal, porque segundo a denúncia, no dia 11 de fevereiro de 2020, por volta das 16h30 min, na sala de audiências da 1ª Vara Criminal da Comarca de Jales-SP, no edifício do Fórum, situado na Rua 09, nº 2231, Centro, nesta cidade e Comarca, fez afirmação falsa e negou a verdade como testemunha no processo judicial nº 1501421-69.2019.8.26.0297, que o Ministério Público moveu em face de LUIZ HENRIQUE DE SOUZA TOLEDO, com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal. A denúncia foi recebida 23 de março de 2020 (p. 119). Citado (p. 151), o réu respondeu à acusação (p. 155/158) por intermédio de sua advogada dativa.

Durante a audiência virtual - realizada por meio de videoconferência, utilizando a ferramenta Microsoft Teams (Comunicado CG nº 284 e 317/2020) foram ouvidas duas testemunhas de acusação (Vitor Hugo Murari Cardoso e Júlio César Nascimento). Por

fim, interrogou-se o réu.

Em alegações finais, o Ministério Público pediu a condenação do réu nos termos da denúncia. No tocante à pena, postulou a aplicação da pena-base no mínimo legal e o reconhecimento da agravante da reincidência. No mais, entendeu cabível a incidência da causa de aumento de pena decorrente do §1º do art. 342 do CP. Por fim, pugnou pela aplicação do regime inicial semiaberto para cumprimento de pena (p. 209/216). A defesa, em alegações finais, requereu a absolvição do réu por atipicidade da conduta (p. 217/221).

É o relatório.

O pedido condenatório é procedente.

A materialidade do crime de falso testemunho está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (p. 01/02), pelo boletim de ocorrência (p. 22/24), pelas cópias extraídas do processo nº 1501421-69.2019.8.26.0297, da 1ª Vara da Comarca de Jales/SP (p. 37/57), bem como pela prova oral.

A autoria é indubitosa.

O réu Aparecido, interrogado em juízo, preferiu manter-se em silêncio. Já respondeu a processo por posse de droga para consumo próprio, tendo recebido sanção de advertência.

Vitor Hugo Murari Cardoso, investigador de polícia, investigava um rapaz de apelido "Fininho". Em campanha observaram o momento em que o Aparecido foi à casa de "Fininho", entrou e, em seguida, saiu. Abordado por policiais militares, localizou-se uma porção de cocaína embalada em plástico branco com o réu. Na casa do investigado "Fininho" encontraram mais porções de cocaína embaladas de forma idêntica à do usuário. Informalmente Aparecido confessou ter adquirido o entorpecente, pelo valor de cinquenta reais, de "Fininho". Não participou da oitiva do réu em delegacia, mas leu o termo de declarações e viu que o réu confirmou a versão apresentada informalmente. A droga encontrada com Aparecido era idêntica àquela existente na residência de "Fininho". Não se recorda de processo contra o réu para apuração de posse de entorpecente para consumo próprio. Na data da audiência houve a prisão em flagrante do réu por falso testemunho.

Júlio César Nascimento, delegado de polícia, estava de plantão na delegacia de Jales-SP quando foi apresentada ocorrência de tráfico de drogas, envolvendo "Fininho". Recordou-se que o usuário confirmou a compra de drogas de "Fininho" em delegacia. A investigação envolvia o traficante "Fininho". Não sabe se Aparecido era investigado também.

Como se nota é evidente que o réu Aparecido fez declaração falsa quando ouvido como testemunha em processo criminal (processo nº 1501421-69.2019.8.26.0297, da 1ª Vara da Comarca de Jales/SP), com intuito de induzir a erro o juízo.

Observa-se pela cópia da sentença de p. 37/52 que, quando ouvido em delegacia durante fase investigativa daqueles autos, o réu declarou:

"Que é usuário de drogas tipo cocaína. Nesta data foi com seu veículo GM/Celta de cor prata até a residência de "Fininho" juntamente com sua esposa para comerem algo. Deixou sua esposa com a dele, com isso saiu com "Fininho" em seu veículo, bem antes de saírem, "Fininho" lhe vendeu uma porção de cocaína por R\$50,00. Quando estavam indo comprar uma lata de óleo para fritarem algo, foram abordados por policiais, estes procederam a revista pessoal e localizaram a porção de cocaína no bolso da sua bermuda. Os policiais foram na sua residência, mas não localizaram drogas. Também foram na residência de "Fininho", onde acabaram achando drogas tipo cocaína".

Quando ouvido em juízo, nos autos do processo 1501421-69.2019.8.26.0297, da 1ª Vara da Comarca de Jales/SP, Aparecido inovou sua versão dos fatos, dizendo:

"Eu estava com Luiz no dia, nos conhecemos através das nossas esposas que são amigas; íamos jantar juntos na casa do "Fininho", e saí com ele para comprar óleo, para as esposas fritarem pastel. A polícia nos parou, e achou cocaína comigo, que era do meu consumo, e quando chegamos na casa do "Fininho", encontraram mais drogas na sua casa, mas era do meu consumo também. Nunca comprei drogas do "Fininho". Na

delegacia eu falei que a droga da casa dele não era minha e que eu não sabia de onde era, mas as que estavam comigo me pertenciam”.

Assevere-se que a testemunha Júlio César ratificou ter o usuário confirmado a compra de drogas de “Fininho” em delegacia. Da mesma forma, o policial civil Victor Hugo viu o momento em que Aparecido saiu da casa de “Fininho” e, logo em seguida, foi abordado pelos policiais, sendo localizada uma porção de cocaína com ele. Afirmou que o usuário admitiu ter adquirido o entorpecente de “Fininho”.

Portanto, é certo que o réu pretendia, com suas declarações em juízo, isentar Luiz quanto à prática do crime de tráfico de drogas, ao negar ter adquirido a porção de cocaína do traficante, bem como se responsabilizar pelos demais entorpecentes encontrados pelo polícia na casa de Luiz.

É irrelevante o fato de a declaração falsa não ter produzido efeito sobre a sentença judicial proferida, haja vista que, por ser crime de natureza formal, à sua configuração basta a simples potencialidade do dano à administração da Justiça. Rechaça-se a tese defensiva de atipicidade da conduta por excludente supralegal. É que, confrontando as declarações de Aparecido, nota-se que o réu, em momento algum alterou sua versão dos fatos para se eximir de responsabilidade pelo crime de posse de entorpecente para consumo próprio – já que em ambas as versões o réu assume a propriedade dos entorpecentes encontrados. Na verdade, observa-se que Aparecido mentiu em juízo, exclusivamente, com o fim de isentar Luiz da responsabilização pelo tráfico de drogas.

Há de se reconhecer a causa de aumento de pena descrita no art. 342, §1º, do Código Penal, porque o réu fez declaração falsa com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal.

Assim, cotejando os elementos informativos colhidos durante a fase inquisitorial com as provas carreadas na fase processual, conclui-se que, nas circunstâncias de tempo e de lugar descritas na denúncia, o réu Aparecido fez afirmação falsa e negou a verdade como testemunha no processo judicial nº 1501421-69.2019.8.26.0297, que o Ministério Público moveu em face de LUIZ HENRIQUE DE SOUZA TOLEDO, com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal. Fatos que se amoldam ao tipo penal previsto no artigo 342, § 1º, do Código Penal.

Caracterizado o crime de falso testemunho e sua autoria, passa-se a fixação da pena.

Na primeira fase da dosimetria da pena, nota-se que o réu não ostenta maus antecedentes. A condenação criminal constante na certidão de objeto e pé de p. 131/133 será apreciada na fase seguinte por também configurar circunstância agravante. Desse modo, inauguro a penas-base privativa de liberdade no mínimo legal, fixando-a em 02 (dois) anos de reclusão e pena de multa em 10 (dez) dias-multa, no valor unitário correspondente a um trinta avos do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato (CP, 49, § 1º), atualizado, quando da execução, pelos índices de correção monetária (CP, 49, § 2º), em atenção à situação econômica do réu (CP, 60).

Na segunda fase, inexistem circunstâncias atenuantes a serem analisadas. Por outro lado, reconheço a circunstância agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), conforme se observa pela certidão de objeto e pé de p. 132 (0000117-16.2015.8.26.0632, da 2ª Vara da Comarca de Santa Fé do Sul-SP, com trânsito em julgado na data de 19/09/2016). Por isso, agravo a pena em 1/6, fixando a pena intermediária privativa de liberdade em fixando-a em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pena de multa em 11 (onze) dias-multa, no valor unitário correspondente a um trinta avos do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato (CP, 49, § 1º), atualizado, quando da execução, pelos índices de correção monetária (CP, 49, § 2º), em atenção à situação econômica do réu (CP, 60).

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição de pena a serem levadas em consideração. Por outro lado, reconheço a causa de aumento decorrente do §1º do art. 342 do Código Penal, haja vista que o réu cometeu crime de falso testemunho com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal (conforme se vislumbra pela cópia da sentença exarada no proc. nº 1501421-69.2019.8.26.0297 da 1ª Vara Criminal da Comarca de Jales-SP, p. 37/52). A pena será aumentada na fração

de 1/6, pois a declaração falsa do réu ficou longe de influir de desfecho do processo criminal. Desta forma, fixo a pena privativa de liberdade definitiva, em 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pena de multa em 12 (doze) dias-multa, no valor unitário correspondente a um trinta avos do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato (CP, 49, § 1º), atualizado, quando da execução, pelos índices de correção monetária (CP, 49, § 2º), em atenção à situação econômica do réu (CP, 60).

A pena privativa de liberdade será cumprida em regime inicial semiaberto, pois a pena aplica é inferior a 04 (quatro) anos e, apesar de reincidente, as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu (Súmula 269 do STJ).

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, porque o réu é reincidente. Pela mesma razão, inviável a suspensão condicional da pena privativa de liberdade (CP, 77, I).

Decido.

Ante o exposto, julgo procedente o pedido e condeno APARECIDO LUCAS JOAQUIM DE OLIVEIRA (filho de Antônio Carlos de Oliveira e Madalena Joaquina da Luz Santos, nascido em 03/05/1995, natural de Osasco - SP, RG 44.532.937), como incurso no artigo 342, § 1º, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e a pena de multa de 12 (doze) dias-multa, no valor unitário correspondente a um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, atualizado pelos índices de correção monetária quando da execução.

Condeno o réu no pagamento das despesas processuais e, em especial, ao da taxa judiciária no valor equivalente a 100 (cem) UFESPs, nos termos do artigo 4º, § 9º, alínea "a" da Lei Estadual nº 11.608/03, observando-se, contudo, o benefício da justiça gratuita.

O dinheiro dado, por Aparecido, como fiança (p. 78) servirá ao pagamento das custas, da prestação pecuniária e da multa (CPP, 336, caput).

Poderá o condenado recorrer em liberdade, pois respondeu ao processo em liberdade e, por ora, estão ausentes os requisitos da prisão preventiva (art. 312 e 313 do CPP).

Comunique-se ao IIRGD (art. 393, V, NSCGJ).

Com o trânsito em julgado: expeça-se mandado de prisão; guia de recolhimento para execução da pena (NSCGJ, Tomo I, art. 468); intime-se o condenado para, no prazo de 10 (dez) dias, pagar a multa (art. 50, caput do CP); oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral com jurisdição sobre o domicílio eleitoral do apenado para os fins do artigo 15, inciso III da Constituição Federal (art. 18 da Res. CNJ 113/10); elabore-se certidão de honorários advocatícios de acordo com a tabela do convênio DPE/OAB, independentemente de requerimento ou nova determinação, assim que houver a interposição de recurso por qualquer das partes e for apresentadas as razões ou contrarrazões recursais, conforme o caso, pela defensora nomeada ou, na hipótese de ausência de recurso, após a certificação do trânsito em julgado; e, por fim, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

Publique-se. Intime-se.

Jales, 11 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA